GRUPO DE TRABAJO

MERCADOS DIGITALES

2025

regulatel

CRC
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

Grupo de Trabajo Innovación y Mejora regulatoria

Coordinadores:
CRC, Colombia y ANATEL, Brasil

El surgimiento y relevancia de estos mercados comenzó a imponer una serie de nuevos desafíos a los gobiernos, especialmente a las entidades antimonopolio y a los reguladores de telecomunicaciones tradicionales.

Actualmente, el escenario de acción dentro de los países de origen de los Miembros de REGULATEL es variado y en evolución. El ámbito de actuación del Grupo corresponde a mapear competencias y explorar las posibilidades de identificar desafíos y enfoques eficientes, y eventualmente alineados, hacia los mercados digitales por parte de los miembros de REGULATEL.

Cuestionario sobre el panorama regional en Mercados y Servicios Digitales

Objetivo:

Identificar marcos legales, capacidades institucionales y prácticas de supervisión sobre servicios y mercados digitales.

Participación:

11 países

1. **Perú**
2. **Uruguay**
3. **Venezuela**
4. **Honduras**
5. **Panamá**
6. **Paraguay**
7. **Ecuador**
8. **Costa Rica**
9. **Portugal**
10. **México**
11. **España**

Hallazgos principales:

- La mayoría de los países no tiene competencias legales para requerir información a plataformas digitales.
- Algunos reguladores (México, Colombia) realizan estudios y monitoreo sin facultades de reporte obligatorio.
- España es el único caso con competencias ex ante y ex post sobre ciertos servicios digitales.
- Se observan limitaciones de información, falta de datos desagregados y ausencia de estándares comunes.

Mesa redonda virtual sobre dinámicas de los servicios digitales en los países de la región

Contexto

- Espacio previsto en el plan del GT.
- Organizado por la **CRC (Colombia)** para compartir estudios nacionales y promover diálogo técnico.

Temas presentados por Colombia

- Evolución de servicios digitales OTT y hábitos de consumo.
- Relación entre plataformas, operadores y usuarios: efectos en tráfico e infraestructura.
- Retos para el análisis: **sin datos desagregados**, sin obligaciones de reporte, inversiones no identificables.

Reflexiones compartidas en el GT

- Las tendencias descritas por Colombia son coherentes con lo observado por otros países.
- La región comparte **desafíos de información y capacidades de análisis**.
- Se ratifica el valor de la **cooperación regional** y el intercambio metodológico.

1. Protección de los usuarios como prioridad
• Defensa de derechos frente a asimetrías.
• Protección al consumidor, privacidad, datos personales, portabilidad, NNA y audiencias.

2. Promoción de interoperabilidad
• Fomentar interoperabilidad cuando sea eficiente y pertinente para competencia e innovación.

3. Seguridad digital y confianza
• Condiciones de seguridad, gestión de riesgos y resiliencia.

4. Enfoque internacional y visión global
• Reconocer naturaleza transfronteriza, favorecer coherencia conceptual y cooperación supranacional.

5. Cooperación interinstitucional y regional
• Sinergias, lineamientos coordinados y espacios de intercambio respetando marcos nacionales.

6. Promoción de innovación e inversión
• Impulso a nuevos modelos de negocio, capacidades digitales e infraestructura.

7. Reconocimiento de efectos de red y mercados de múltiples lados
• Considerar externalidades, interacciones entre grupos de usuarios y mercados de múltiples lados.

8. Participación del ecosistema digital
• Mecanismos transparentes e inclusivos para actores relevantes.

9. Flexibilidad, adaptabilidad y prospectiva
• Anticipar cambios tecnológicos y responder de manera ágil.

10. Proporcionalidad, mínima intervención y simplificación regulatoria
• Intervención solo cuando sea necesaria, evitando cargas innecesarias y promoviendo simplificación.

11. Evidencia y evaluación continua
• Decisiones basadas en evidencia, análisis técnico-económico y revisión permanente.

12. Transparencia y acceso a información relevante
• Fomentar transparencia dentro del marco jurídico, respetando secretos comerciales y normas de reserva.

GRUPO DE TRABAJO

MERCADOS DIGITALES

GRACIAS

regulatel

CRC
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES